

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ООО «Эксплуатационная Компания Европейская Долина-2»
Относительно общего собрания СНТ «Европейская Долина-2» от 06.09.2026 г.

🔊 ТРЕБОВАНИЕ К ПРАВЛЕНИЮ СНТ:

ООО «ЭК ЕД2» официально требует от правления СНТ опубликовать и предоставить всем собственникам и правообладателям земельных участков в границах территории садоводства полный доступ к Протоколу общего собрания от 06.09.2026 года и листам регистрации участников!

Правообладатели имеют законное право знать, как и на каком основании принимались решения, затрагивающие их интересы и финансы (в соответствии с ч. 30 ст. 17, ч. 1, 7 ст. 5, ч. 3 ст. 11, ч. 7 ст. 21 ФЗ № 217-ФЗ и ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных»).

1. Правовая позиция и ключевые нарушения законодательства

№	Нарушение	Детали и правовое обоснование (ФЗ № 217-ФЗ, ГК РФ)
1	Полное отсутствие кворума	Из 500+ правообладателей участков на собрании присутствовало порядка 70 человек (членов СНТ — чуть более 30). В силу ч. 19 ст. 17 ФЗ № 217-ФЗ общее собрание правомочно, если в нем участвует более чем 50% членов товарищества. При отсутствии кворума решения являются ничтожными с момента принятия (п. 2 ст. 181.5 ГК РФ).
2	Двойное начисление за ресурсы	В приходно-расходную смету (пп. 7–9) включены затраты на ресурсы (водоснабжение, водоотведение, электроэнергия), поставляемые по прямым договорам ресурсоснабжающих организаций (АО «Мосводоканал», АО «Мосэнергосбыт») с ООО «ЭК ЕД2». Жителей пытаются

№	Нарушение	Детали и правовое обоснование (ФЗ № 217-ФЗ, ГК РФ)
		заставить платить за один ресурс дважды, что противоречит принципам обоснованности финансово-хозяйственной деятельности (ст. 14, 17 ФЗ № 217-ФЗ).
3	Голосование по чужой собственности	Вопросы № 10–11 о газовых сетях юридически ничтожны: с 2013 года они находятся в частной собственности ООО «УЭК ЕД2» (подтверждено выписками из ЕГРН). Имущество общего пользования СНТ определяется ст. 25 ФЗ № 217-ФЗ, и общее собрание не наделено полномочиями изымать собственность третьих лиц. Арбитражным судом г. Москвы отказано в принятии обеспечительных мер СНТ (Определение от 04.09.2026 по делу № А40-181790/21).
4	Попытка расторжения договора управления	Пункт 12 повестки об «отмене» договора с управляющей организацией юридически несостоятелен. В соответствии со ст. 166–181.1 ГК РФ признание сделки недействительной осуществляется исключительно в судебном порядке. Компетенция общего собрания (ст. 17 ФЗ № 217-ФЗ) не включает одностороннее признание гражданско-правовых договоров недействительными.
5	Угроза персональным данным	Включение пункта о передаче данных платежному агенту (ООО «БРЦ») без получения индивидуальных письменных согласий жителей противоречит Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и ч. 2 ст. 15 ФЗ № 217-ФЗ.

2. Текущее положение и рекомендации



Судебное оспаривание

В целях защиты прав собственников



Рекомендации собственникам

1. Требуйте от СНТ предоставления и

земельных участков и управляющей организации поданы судебные иски:

- **Щербинский районный суд г. Москвы:** Иск о признании недействительными решения собрания по вопросам сметы, кворума и персональных данных по Протоколу Общего собрания членов СНТ «ЕД2» №08/08-23 от 08.08.2023 года {пункт повестки собрания членов СНТ «ЕД2» пункт 12 от 06.09.2026 года} (дело № 2-10967/2024 от 26.11.2024 года и Апелляционное определение СК по ГД МГС № 33-18864/26 от 28.04.2026 года. **См. приложение**).
- **Арбитражный суд г. Москвы:** Дела по газовым сетям и договору управления (дело № А40-181790/21 от 04.09.2026 года. **См. приложение**).

публикации протокола общего собрания!

2. Не подписывайте документы и соглашения, ссылающиеся на данное нелегитимное собрание.
3. Не давайте согласие на передачу своих персональных данных третьему лицу (ООО «БРЦ»).
4. Учитывать судебные процессы при принятии финансово-хозяйственных решений.

С уважением,

Администрация ООО «Эксплуатационная Компания Европейская Долина-2» (ООО «ЭК ЕД2»)